



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2020
מס' בקשה: 6/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעת: **נציגות הבית המשותף ברחוב רבי יהודה הנשיא 94 אלעד**
באמצעות ב"כ עו"ד חדד זוהר
אשכנזי 17, יהוד
טל': 0523256482 פקס: 036056939

נגד

- הנתבעים:
- 1 **כלבו אלעד לפרטיים ומוסדות בע"מ ח.פ.** 5148152695
רח' רבי יהודה הנשיא 94, אלעד
 - 2 **מנצור רויטל,**
 - 3 **פ.ו.ד השקעות בע"מ ח.פ.** 514724319
 - 4 **פרץ יוסף יצחק,**
 - 5 **זמתי עדיאל,**
כולם באמצעות ב"כ עו"ד דקל קרבר
רחוב מוטה גור 7, פארק אולימפיה פתח תקווה
טל': 03-6543000 פקס: 1533-6543000

החלטה

מונחת לפניי בקשה לסילוק על הסף שהגישו הנתבעים (להלן - "**הבקשה**"), במסגרתה העלו שלוש טענות עיקריות, מכוחן יש לסלק את התביעה על הסף.

טענה ראשונה - דין התביעה להידחות מחמת היעדר עילה מכיוון שהתובעת לא ביקשה **לפצל סעדים** במסגרת הליכים קודמים שניהלה נגד הנתבעים, שעילתן מבוססת על עובדות התביעה שבכותרת.

טענה שנייה - יש לדחות את התביעה נגד הנתבעים 2-5 מחמת **היעדר יריבות**, שכן מדובר בבעלי מניותיה של הנתבעת 1, ומסד ההתאגדות מגן עליהם מפני תביעות.

טענה שלישית - יש לדחות את התביעה על הסף מחמת **אכיפה בירנית** שמבצעת התובעת.

לאחר הגשת הבקשה, עוררתי מיוזמתי, את נושא סמכותי העניינית לדון בהליך שלפניי, ולאחר שקבלתי את התייחסות הצדדים, מצאתי כי אין לי סמכות לדון בהליך, ושיש להעבירה לבית המשפט המוסמך לכך, להלן נימוקיי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2020
מס' בקשה: 6/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדדים והרקע העובדתי הנדרש לבקשה:

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף, המוכר כמרכז מסחרי "נחלת יצחק" ברחוב יהודה הנשיא 94 אלעד, הידוע כגוש 5700 חלקה 27 (להלן-"**הבית המשותף**"). לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם מתאריך 10.11.2013, והוא מורכב משני אגפים, ובסה"כ כולל 109 דירות ו/או חנויות (להלן-"**הדירות**").
2. הנתבעת 1, היא שוכרת של חנות (להלן-"**הדירה**") בבית המשותף.
3. הנתבעת 2, היא בעלת מניות ודירקטורית בנתבעת 1.
4. הנתבעת 3, היא חברה פרטית, דירקטורית ובעלת השליטה בנתבעת 1.
5. הנתבעים 4-5, הם בעלי המניות בחלקים שווים של הנתבעת 3, והדירקטורים שלה.
6. בין התובעת לנתבעת 1, התנהלו שני הליכים קודמים. ההליך הראשון - במסגרת תיק 6/392/2018 **נציגות הבית המשותף ברחוב רבי יהודה הנשיא 94 באלעד נ' כלבו אלעד לפרטיים ומוסדות בע"מ** (להלן-"**ההליך הראשון**"), וההליך השני - במסגרת תיק 6/21/20 **נציגות הבית המשותף ברחוב רבי יהודה הנשיא 94 באלעד נ' כלבו אלעד לפרטיים ומוסדות בע"מ** (להלן-"**ההליך השני**").
7. במסגרת ההליך הראשון, הגישה התובעת נגד הנתבעת 1 תביעת פינוי, במסגרתה הגיעו הצדדים להסכמה לפיה הנתבעת 1, תסלק שער שהתקינה וסחורה שהניחה בשטח הציבורי של הבית המשותף עד לתאריך 31.3.2019. בעקבות ההסכמה, ולבקשת הצדדים, נמחק ההליך הראשון בפסק דין מתאריך 18.2.2019.
8. במסגרת ההליך השני, הגישה התובעת נגד הנתבעת 1 תביעת פינוי נוספת במסגרתה ניתן צו עשה, המחייב את הנתבעת 1 לפנות את השטח אליו פלשה עד לתאריך 1.8.2020.
9. למען שלמות התמונה יצוין כי במסגרת שני ההליכים כתבה התובעת בכתבי תביעתה, כי בכוונתה להגיש בקשה לפיצול סעדים, כדי לתבוע סעדים נוספים אך לא הוצגו לפניי אסמכתאות כי עשתה כן.
10. התביעה שבכותרת עניינה דמי שימוש ראויים ודמי ניהול בסך כולל של 335,793 ₪ בגין הסגות הגבול מושא ההליכים הקודמים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/520/2020
מס' בקשה: 6/209/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. לטענת התובעת, היא זכאית לדמי שימוש ראויים בגין שתי פלישות שבצעו הנתבעים לשני שטחים בבית המשותף, בפלישה הראשונה תפסה הנתבעת 1 חזקה בשטח של 70.2 מ"ר לתקופה של שלוש שנים (1.8.2017 – 1.8.2020) ובפלישה השנייה, תפסה חזקה בשטח של 50 מ"ר לתקופה כוללת של תשעה חודשים. לטענת התובעת, ובהתבסס של חו"ד של שמאי, דמי השימוש הראויים בגין הנ"ל מסתכמים בסך של 264,092 ₪.
12. כמו כן, תבעה התובעת את הנתבעים בתשלום דמי ניהול בגין השטחים אליהם פלשה נתבעת 1 בסך כולל של 40,167 ₪. דמי הניהול חושבו לפי הסכם דמי ניהול שצורף גם הוא לתביעה.
13. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים את התביעה ואת סכומה, וטענו כי יש לסלקה על הסף.
14. בתאריך ח' בניסן תשפ"א (21.3.2021) התקיים דיון קדם משפט במסגרתו בקשו הנתבעים להגיש בקשה מקדמית, היא הבקשה מושא החלטתי זו.

דיון והכרעה:

שאלת הסמכות העניינית

15. ראשית אציין כי את שאלת סמכות עניינית יש לעורר גם שעה שהיא לא הועלתה על ידי מי מהצדדים, שכן, שאלת הסמכות העניינית היא שאלה הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלול לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה (רע"א 6500/19 גבריאל נ' אשד, בפסקה 10 (7.5.2020); רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית, פסקה כ"א (21.3.2016)).
 16. לכן, אינני מקבל את טענת התובעת, לפיה אין לדון בטענה זו שעה שהנתבעים לא העלו אותה (ראו סעיף 1 להבהרה מטעם התובעת). והמפקח על רישום מקרקעין, צריך לבחון מיוזמתו ענייני סמכות עניינית, גם אם אלו לא הועלו על ידי מי מהצדדים (ראו ברע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין (נבו, 17.3.2016) להלן – "פסק דין קניון לב כרמיאל").
- סמכות המפקח על רישום מקרקעין**
17. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק "בתים משותפים"), אשר קובע כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2020
מס' בקשה: 6/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 עד 6א, 21 ו-27 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

(ההדגשה אינה במקור)

18. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: פסק דין קניון לב כרמיאל לעיל).

19. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין, בין היתר, סמכות מקבילה, לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לרכוש המשותף בבית המשותף.

20. בהתייחס לזהות הצדדים, סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). עוד מורנו הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין, כי כל בעל דירה, צד אחר לסכסוך כאמור בסעיף 72 לחוק ונציגות הבית המשותף זכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח על רישום מקרקעין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/520/2020
מס' בקשה: 6/209/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האם למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בסילוק יד של שוכרי דירות, כדוגמת

הנתבעת 1?

21. התשובה לכך חיובית ואסביר.
22. בהתאם ללשון הסעיף, למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בסכסוך שבין "בעלי דירות", ובהתאם לפסיקה, המפקח לא מוסמך לדון בסכסוך בין שוכרי דירות, שכן, שוכר אינו בעל דירה ואף אינו מחזיק הדירה מטעם בעליה, ומשכך אינו רשאי להיות צד לסכסוך בפני המפקח על רישום מקרקעין (ע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. חברה לפיתוח ובניין בע"מ ואח' נ' יום טוב בע"מ (נבו, 31.12.1999); ע"א (ת"א) 554/96 טיולי השלושה נ' אולמי רון הרצליה בע"מ (לא פורסם); (המפקח על המקרקעין ירושלים) 326/16 לשם אריאל יהודה נ' הקדש נתן ברוך ז"ל, בסעיפים 8-10 (נבו 30.08.2016)).
23. אלא, שבהתאם לפסיקה בסכסוך שעניינו הסגת גבול בבית משותף מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לדון, גם כאשר צד לסכסוך הוא "שוכר לשעה" ולא הבעלים (ע"א 1480/02 גרש נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 09.07.03) (להלן-"פסק דין גרש"); (המפקח על המקרקעין רחובות) 132/17 וייס נ' ראובן, בפסקה 11 (נבו, 02.06.2019)).
24. בפסק דין גרש, הוסבר הרציונאל לכך, שהמפקח על רישום מקרקעין, יכול לדון בסכסוך שעילתו סילוק יד בשל הסגת גבול של שוכר: "הסגת גבול יכול שתהא על ידי בעל הדירה וכן על ידי מחזיק מטעמו, קרי גם שוכר לשעה הבא מטעמו... על כן יש לאבחן את הקביעות בפסקי הדין של כב' השופט פורת ושל כב' השופטת חיות למקרים בהם עילת התביעה נובעת ממקור חוזי ולא מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין ו/או התקנון המצוי, לבין עילת תביעה הנובעת מסעיף 72(ב) לחוק הדן במקרה של הסגת גבול. במקרה שכזה, אין סמכות המפקח מוגבלת כאמור, וכאשר מדובר בהסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת ולגבי הרכוש המשותף, בהנחה שהתביעה הוגשה בפני המפקח (מדובר בסמכות מקבילה על פי החוק), קונה לו המפקח סמכות גם אם צד לסכסוך הינו מחזיק מטעם בעל הדירה, כאמור בסעיף 72(ג) הנ"ל, וכפי הדבר בעניינינו." (ההדגשה אינה במקור, מ.פ.).
25. משכך, פסקי הדין הן בהליך הראשון והן בהליך השני, המורים סילוק יד מצד הנתבעת 1, שרירים הם וקיימים, וחששה של התובעת לפיה בהעדר סמכות עניינית ייאלץ בית המשפט השלום לדון מחדש בכל ההליך (סעיף 6 להבהרתה), אין בו ממש.

האם המפקח על רישום מקרקעין, רשאי לדון בדמי שימוש ראויים?

26. התשובה לכך חיובית ואסביר.
27. בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 3/98 חנה גרינוולד נ' נעמי סילוני (נבו, 28.2.1999) פסק בית המשפט כי מפקח על רישום מקרקעין מוסמך על פי סעיף 72(ב) לחוק (אותו סעיף המקנה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/520/2020
מס' בקשה: 6/209/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לו סמכות מקבילה לפסוק בעילת הסגת גבול, לפסוק גם פיצויים בגין הסגת גבול. בית המשפט הבהיר:

"סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין מאפשר לתובע לבחור בנתיב הדיוני הנוח והיעיל עבורו להגשת תובענה בעילה של הסגת גבול... אין זה מתקבל על הדעת כי הסמכות הוענקה לדיון על פי העילה בנזיקין, אך נשללה ככל שהדבר נוגע למתן התרופה שבצדה של עילה זו".
בית המשפט הדגיש את הרציונל מאחורי פרשנותו וקבע: **"כל תוצאה פרשנית אחרת תפגע בתכליתו החקיקתית של הסעיף. הרי הדרך הדיונית המקבילה שנשללה באמצעות סעיף 72(ב) לא תהא אפקטיבית דיה אם המפקח אינו מוסמך להעניק לתובע סעד של פיצויים, מקום בו יוכח כי נגרם נזק של ממון".**

28. אם כן, סמכות המפקח על רישום מקרקעין לפסוק דמי שימוש ראויים בתובענה שעילתה הסגת גבול היא משום שיקולי יעילות הדיון ומדיניות שיפוטית. שכן, אין זה ראוי שאגב דיון בתיק בסוגיית סילוק יד, לא ידון הטריבוטל הדין ממילא בתיק, גם בסוגיית דמי השימוש הראויים הנובעים מהסגת הגבול, לרבות פיצוי בגין נזק ממון הנובע מעילת הסגת הגבול. (10/285 נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפרייר (נבו 18.01.2011); המפקח על רישום מקרקעין חיפה) 398/15 דגש. חניונים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בשד' המגינים 53, חיפה, בפסקאות 78-80 (נבו 26.08.2020); 0; (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 104/19 א.ג.ת.ד. בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב הסיבים 48 וברחוב הנשיא 73-75, בפסקאות 12-15 (נבו 02.01.2020).

האם המפקח על רישום מקרקעין, רשאי לדון בדמי שימוש ראויים כעילה עצמאית ויחידה, כאשר אין בפניו תביעה לסילוק יד בשל הסגת גבול?

29. לדעתי, התשובה לכך שלילית. ואסביר.

30. כאמור, בפעמים שבהן נקבע כי המפקח מוסמך לפסוק דמי שימוש, הדבר היה רק כאשר נושא דמי השימוש נדון יחד ובמשולב, וכפועל יוצא מעילת סילוק היד. במקרה כזה קיימת הצדקה כי הטריבוטל אשר ממילא דן בתיק, יפסוק גם בסוגיית דמי השימוש הראויים ולא יטריח ערכאה נוספת לדון בסוגיה שנגזרת מאותה מערכת עובדתית. (המפקח על המקרקעין נתניה) 182/17 נציגות הבית המשותף ברח' אריק לביא 3, נתניה נ' חברת קרן פז לבניין בע"מ, בפסקה 13 (נבו 27.05.2020).

31. כן יפים לענייננו דבריו של כב' המפקח (כתוארו אז) על רישום מקרקעין אורן סילברמן, בעניין (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 285/10 נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפרייר (נבו 18.01.2011): **"שיקולי יעילות הדיון ומדיניות שיפוטית**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/520/2020
מס' בקשה: 6/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מחייבים, אם כן, את המסקנה שלמפקח סמכות לפסוק דמי שימוש ראויים בסכסוך שבפניו. זאת ועוד. בכל הקשור לפיצול דיון בתובענה בין מפקח על רישום מקרקעין ובית משפט השלום, הגישה המקובלת בפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות.

...

דברים אלו יפים, לדעתי, גם בנוגע לשאלה בדבר סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין לפסוק דמי שימוש ראויים במסגרת סמכותו ליתן "כל סעד אחר" בהתאם להוראות סעיף 75 לחוק בתי המשפט ולא רק בנוגע לפיצויים נזיקיים שמקורם בסעיף 29 לפקודת הנזיקין (וראה בהקשר זה גם דעתו של המלומד אייזנשטיין בעמוד 349 בספרו הנ"ל "התוצאה היא, שכאשר מפקח דן בתביעה שהיא במסגרת סמכויותיו הוא מוסמך גם לפסוק פיצויים על נזקים שנגרמו לתובע, על פי פקודת הנזיקין. לעומת זאת תביעת פיצויים גרידא שלא תהא מלווה בתביעה שבמסגרת סמכויותיו, אין המפקח מוסמך לדון ולפסוק בה"). (ההדגשות אינן במקור, הח"מ).

יודגש כי עילת הסגת גבול ועילת דמי שימוש ראויים הן שתי עילות תביעה נפרדות. עילת דמי השימוש הראויים מקורה בדיני עשיית עושר ולא במשפט. משכך גם נפסק שאין צורך לבקש היתר לפיצול סעדים כאשר מוגשת תביעה נפרדת של דמי שימוש ראויים, בנפרד מסילוק היד (רע"א 1156/02 עבד אל סלאם חיר נ' עבד אל סלאם חיר (נבו, 11.5.2003)).

32. בשעה שהעילה היחידה שנותרה לדיון כעילה עצמאית, עניינה דמי שימוש ראויים שמקורה בדיני עשיית העושר, אין למפקח על רישום מקרקעין, הסכמות לדון בה. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו על ידי כב' המפקח (כתוארו אז) אורן סילברמן בעניין (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 294/11 נציגות הבית המשותף רחוב עמנואל הרומי 13 תל אביב נ' אוזן (נבו, 01.08.2011): "אומנם, דעתי היא כי במסגרת תביעה שעניינה הסגת גבול לרכוש המשותף מוסמך מפקח על רישום מקרקעין לפסוק גם דמי שימוש ראויים... אולם, אין בכך להקנות למפקח סמכות לדון בכל תובענה שעילתה היחידה היא דיני עשיית עושר ולא במשפט, בפרט כאשר החיוב המבוקש הינו בגין שימוש שפסק". (ההדגשה אינה במקור, מ.פ).

33. בעש"א (מחוזי-ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019) נאמרו הדברים הבאים: "...בכל הנוגע לדיון בעוולות נזיקיות, סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין חלות על עוולת הסגת גבול וכן - מקום בו חל התקנון המצוי או שקיימות הוראות דומות בתקנון החל על הבית - נתונה לו סמכות לדון בתביעה הנוגעת למימוש זכותו של דייר לדרוש ביצוע תיקונים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אשר ככל שלא יבוצעו יהא בהם בכדי לפגוע בדירתו. מלבד האמור, אין המפקח על רישום המקרקעין מוסמך לדון בתביעות אשר עילותיהן נזיקיות, כאשר במסגרת הפסיקה ניתן פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק המקרקעין ונקבע כי אין להרחיב את פירושו, קרי אין להרחיב את תחום סמכותו של המפקח על רישום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/520/2020
מס' בקשה: 6/209/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המקרקעין. כך, בהתאם לפסיקה, מכלל ההן הקבוע בסעיף זה המקנה למפקח על רישום המקרקעין הסמכות לדון בתביעות הסגת גבול, למדים אנו על הלאו ובהתאם לו הסמכות לדון בתביעות נזיקין אחרות נשמרה לבתי המשפט."

34. ובמיושם לעניינו - מאחר שעניין סילוק היד והסגת הגבול הוכרע כבר במסגרת ההליכים הקודמים. וכעת לפניי עילת תביעת דמי שימוש ראויים, שהיא כאמור עילת תביעה עצמאית ונפרדת שמקורה בדיני עשיית העושר, איני מוסמך לדון בה.

35. לאור התוצאה שאליה הגעתי, איני נדרש לדון בטענות הנוספות שהועלו על ידי הצדדים.

36. אשר להוצאות ההליך - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, בהתאם לתקנות 151-155 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018, ובהתאם לתקנה 152 לתקנות, החלטתי שמכיוון שהצדדים לא העלו מיוזמתם את נושא הסמכות העניינית, ומכיוון שבסופו של דבר לא הכרעתי בטענות המקדמיות שהועלו על ידי הנתבעת, לא ראיתי מקום לחייב מי מהצדדים בהוצאות ההליך.

37. על כן, ובהתאם לסמכות המסורה בידי לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מורה על העברת התביעה לבית משפט השלום בפתח תקווה, לו הסמכות העניינית והמקומית לדון בהליך.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.

ניתנה היום, 28.06.2021, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח - תקווה